

USTAWA TESTOWA

Kodeks postępowania testowego (tekst do testów aplikacji)

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1. § 1. Postępowanie testowe toczy się według przepisów niniejszego kodeksu, a sąd rozpoznaje sprawy w granicach skargi wniesionej przez uprawniony organ.

§ 2. Przepisy szczególne mogą przewidywać odmienny tryb postępowania przed sądem.

Art. 2. § 1. Przepisy kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowić powinny prawdziwe ustalenia faktyczne, a organ bada okoliczności przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Art. 3. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Art. 4.1) § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, zgodnie z art. 2 § 1.

Art. 5. (uchylony)

1) Ze zmianą wprowadzoną przez ustawę testową z dnia 1 stycznia 2026 r.